

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974/2534 นาย สุพจน์ เล็กอุทัย
นาย โกวิท ตั้งตรงจิตร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 196, มาตรา 208

โจทก์อุทธรณ์โต้เถียง ว่า ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวนและวินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ถูกต้อง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาในคดีอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 196 นั้น ไม่จำเป็นต้องโต้แย้งไว้ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา แม้โจทก์มิได้โต้แย้งไว้ก่อนก็มีสิทธิอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงและให้ใช้ราคาทรัพย์สินจำเลยให้การปฏิเสธ การที่ศาลชั้นต้นฟังแต่สืบตัวโจทก์จบคำซักถามทนายโจทก์แล้ววินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายในคดีส่วนอาญาและไม่เสื่อมสิทธิเรียกร้องที่มีต่อธนาคาร จึงไม่มีอำนาจฟังทั้งในคดีส่วนอาญาและส่วนแพ่ง ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมายังไม่อาจรับฟังได้เป็นยุติ เช่นนี้ ชอบที่ศาลสูงจะย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

โจทก์ฟ้องว่า ขณะที่จำเลยเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด สาขาสุวรรณโลก ได้ฉ้อโกงโดยหลอกลวงให้โจทก์ยินยอมให้จำเลยหักเงินจากบัญชีเงินฝากเลขที่ 88 จำนวน 300,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าเบี้ยประกันภัยความเสียหาย

หายของฝ่ายดอกซึ่งมีราคาประมาณ 36,800,000 บาท ที่โจทก์นำไปจำนำไว้กับ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด เพื่อเป็นประกันการกู้เงินตามสัญญาเบิกเงิน เกินบัญชีทั้งนี้เนื่องจากโจทก์กับธนาคารมีข้อตกลงกันว่าโจทก์จะต้องนำสินค้าที่จำนำ ไปประกันภัยกับบริษัทประกันภัย โดยระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาโจทก์ ทราบว่าจำเลยมิได้นำเงิน 300,000 บาท ของโจทก์ไปทำสัญญาและชำระเป็นค่าเบี้ย ประกันภัยโดยจำเลยนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต โจทก์ได้ร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน เหตุเกิดที่ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลกจังหวัด สุโขทัย และแขวงสุริวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 และให้จำเลยชำระเงิน 300,000 บาท แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยไม่เคยหลอกลวงโจทก์ โจทก์ทราบ ถึงการกระทำที่อ้างว่าเป็นมูลละเมิด และรู้ตัวผู้จะพึงต้องรับผิดชอบคือจำเลยเกิน 1 ปี แล้วฟ้องโจทก์ในมูลละเมิดจึงขาดอายุความ นอกจากนี้โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน สามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด ฟ้องโจทก์ทางอาญาจึงขาดอายุความเช่น เดียวกันขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความจนจบ คำถามของทนายโจทก์ ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพิวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดสืบพยานโจทก์ ที่เหลือและพยานจำเลย แล้ววินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหาย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น พยานโจทก์จำเลยต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของ โจทก์ในคดีส่วนอาญาเนื่องจากอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า คำสั่งดลสืบพยานโจทก์ของ ศาลชั้นต้นไม่ชอบนั้น เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ชั้นต้น จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามสำหรับคดีนี้และคำสั่งของศาล ชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา โจทก์มิได้โต้แย้งทั้งโจทก์มิได้อุทธรณ์คำ พิพากษาด้วย ศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในคดีส่วนอาญาซึ่ง มีผลทำให้ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในคดีส่วนแพ่งด้วย นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยหักเงินจากบัญชี เงินฝากของโจทก์ในฐานะตัวแทนของธนาคารที่จำเลยเป็นผู้จัดการทั้งที่โจทก์นำสืบ ว่าจำเลยหลอกลวงโจทก์ว่าจะจัดการทำสัญญาประกันภัยและจะหักเงินจากบัญชีเงิน ฝากของโจทก์นำไปชำระเป็นค่าเบี้ยประกันโดยธนาคารไม่ทราบเรื่อง และที่ศาลชั้น ต้นวินิจฉัยว่าผู้รับประกันตามสัญญาประกันภัยคือธนาคาร แม้จำเลยมิได้นำเงินไป ชำระแก่บริษัทประกันภัย โจทก์ก็มีผู้เสียหายนั้น โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ต้องสูญเสีย เงินของโจทก์ไปถึง 300,000 บาท และฝ่ายของโจทก์ยังต้องเสียหายโดยไม่ได้รับการ ชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยอีกด้วยเห็นได้ว่า อุทธรณ์ของโจทก์ดัง กล่าวเป็นอุทธรณ์โต้แย้งว่าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานใน สำนวนและวินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ถูกต้อง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายและ การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาในคดีอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญามาตรา 196 มิได้บัญญัติว่าจะต้องโต้แย้งไว้ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา แม้ โจทก์มิได้โต้แย้งไว้ก่อนก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ ทั้งโจทก์อุทธรณ์ด้วยว่าที่ศาลชั้นต้น

วินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายไม่ถูกต้อง ถือได้ว่าอุทธรณ์คำพิพากษาดำเนินแล้ว ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจรับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า ตามคำฟ้อง คำให้การและพยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมาปรากฏข้อเท็จจริงให้ฟังได้เป็นยุติว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดและไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องแล้วนั้นคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงและให้ใช้ราคาทรัพย์จำเลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และต่อสู้ด้วยว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบพิสูจน์ความผิดและความรับผิดชอบของจำเลย จำเลยก็มีสิทธินำสืบพยานเพื่อแสดงว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดและไม่ต้องรับผิดชอบ การที่ศาลชั้นต้นเพียงแต่สืบตัวโจทก์จบคำถามทนายโจทก์แล้ววินิจฉัยว่าพยานหลักฐานเพียงพอสำหรับคดีส่วนอาญาและคดีส่วนแพ่ง และพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายในคดีส่วนอาญาและไม่เสื่อมสิทธิเรียกร้องที่มีต่อธนาคาร จึงไม่มีอำนาจฟ้องทั้งในคดีส่วนอาญาและคดีส่วนแพ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมายังไม่อาจรับฟังได้เป็นยุติ..."

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟู่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ